МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 12 дугаар сарын 14 № 06/44 Улаанбаатар хот

БУЛГАН АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ГАНБОЛД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Булган аймгийн "Булган аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв"-ийн дотуур байр, Булган сумын "Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургууль"-ийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг дээрх сургуулиудын удирдлага болон дотуур байр хариуцсан багш, ажилтнууд, дотуур байранд амьдарч байгаа суралцагчдын төлөөлөлтэй ярилцлага хийх, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, дотуур байрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, холбогдох бичиг баримт, судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Үүнд: "Булган аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв"-ийн дотуур байрны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын талаар:

1. Булган аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчдын дотуур байранд 2022-2023 оны хичээлийн жилд 40 суралцагч байрлаж байна. Тус төвийн дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцахад байрны дотор талын зарим хэсгийн хананы элс шавар нурсан, будаг замаск холцорч унасан, өрөөнүүдийн гэрэлтүүлэг муу, шал зарим хэсгээрээ цөмөрсөн, хаалгануд хагарч, зай гарсан, өрөөнүүдэд хичээлийн ширээ, хувцасны шүүгээ байхгүй, байрлаж суралцахад таатай орчин бүрдээгүй байна. Энэ талаар Булган аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Д.Баттуяа "...манай оюутны дотуур байрыг ковидын нөхцөл байдлын үед тусгаарлах байрны зориулалтаар ашигласан. Энэ үеэр дотуур байрны өрөөнүүдийн хаалга эвдэрсэн, шал нь нэмж цөмөрсөн цаашид яаралтай их засвар оруулах шаардлагатай байгааг аймаг орон нутгийн удирдлагад удаа дараа уламжилсан" гэх тайлбар өгсөн бөгөөд энэ байдлыг Комисс дотуур байрны суралцагчид, стандартын шаардлагад нийцсэн орчин нөхцөлөөр хангагдаагүй байна гэж үзсэн.

2. Тус төвийн дотуур байранд амьдарч байгаа суралцагчдын төлөөлөлтэй уулзаж ярилцахад "... хоолны чанар, хүртээмж муу, хоолондоо цаддаггүй өлсдөг" талаар саналаа илэрхийлж, шийдвэрлүүлж өгөх хүсэлт гаргаж байв. Энэ асуудлаар Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Д.Баттуяа болон байрны багш, нягтлан бодогч, нийгмийн ажилтантай хийсэн ярилцлагад "... Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай" 83 дугаартай тогтоолоор мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын дотуур байранд амьдрах нэг суралцагчийн хоногийн хоолны зардлыг 3000 төгрөгөөр тогтоосон. Зах зээлд бараа, материалын үнэ өссөнтэй холбоотойгоор хүртээмжтэй хоол, хүнс бэлтгэхэд дээрх

1500708

зардал хүрэлцэхгүй байгаа, өөрт байгаа нөөцөө ашиглан зохицуулж байна" гэх тайлбарыг өгсөн. Шалгалтын явцад гал зуухны орчин, хоолны цэс, үйлчилж байгаа хоолны төрөл, хэмжээтэй танилцахад дурдсан нөхцөл байдал тогтоогдож байв.

3. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрны эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөөнд 2 угаалтуур, 3 суултуур байрлуулсан, суралцагчид хувцсаа угаах 1 угаалгын машинтай, халуун усны өрөөнд цахилгаан халаагуураар ажилладаг 2 шүршүүртэй, угаалтуур хагарсан, усны цорго бүрэн ажиллагаагүй, жорлонгийн суултуур байхгүй, суултуурын тагийг зориудаар авсан, ариун цэврийн өрөөний дотор тасалгаанд хувцас эд зүйлээ өлгөх өлгүүр тогтоогч хийгдээгүй, сантехникийн холболт ил задгай байсан зэргийг ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжгүй, суралцагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх бүрэн хангагдаагүй гэж дүгнэсэн.

4. Хяналт шалгалтын явцад суралцагчид "...дотуур байрны багш, ажилчид биднийг хянаж, цагдахаас өөр зүйл хийдэггүй, байрны багш бидэнтэй орилж, зандарч зүй бус харилцдаг. Сургуулийн удирдлагын зүгээс дотуур байрны хүүхдүүдийн дунд хүүхэд хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх, соёл, хүмүүжлийн арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн зохион байгуулдаггүй" гэх мэдээллийг өгсөн. Мөн өрөөндөө ганцаараа амьдарч байсан суралцагчтай ярилцлага хийхэд "хамт нэг өрөөнд байсан найзтайгаа маргалдсаны улмаас өрөөндөө ганцаараа үлдсэн" гэх тайлбарыг өгсөн. Сэтгэл зүйн хувьд түгшсэн, ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн байж болзошгүй байсан. Иймд дотуур байранд хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх, багш ажилтнуудын хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийг аливаа хэлбэрийн ялгаваргүйгээр эрхээ эдлэх ёстойг хүлээн зөвшөөрөх, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

5. Шалгалтын явцад дотуур байрны үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод журам, хяналтын камер ажиллуулах журам, суралцагчидтай хийсэн гэрээ зэрэг баримт бичигтэй танилцаж дүн шинжилгээ хийхэд утга агуулгын хувьд алдаатай, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө гараагүй, холбогдох дүрэм журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулаагүй, дотуур байранд хяналтын камер байршуулсан боловч, түүнд агуулагдаж байгаа бичлэг, мэдээллийг хэрхэн ашиглах, хувь хүний нууцыг хамгаалахад чиглэгдсэн дүрэм журам батлаагүй байгаа нь хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөрчиж болзошгүй эрсдэлийг бүрдүүлжээ.

Булган аймгийн Булган сумын "Ерөнхий боловсролын Нэгдүгээр сургууль"-ийн дотуур байрны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын талаар:

Тус сургууль нь сурагчдын 2 дотуур байртай, 2022-2023 оны хичээлийн жилд нэгдүгээр дотуур байранд 98 сурагч, хоёрдугаар дотуур байранд 66 сурагч тус тус амьдарч байна.

1. Дотуур байрны багш, жижүүртэй 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр тус бүр хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн хугацаагүйгээр байгуулсан бөгөөд тус гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.1.1.1-д "Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажилтны долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40-өөс илүүгүй, ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл найман цагаас илүүгүй байна" гэж заажээ. Шалгалтын явцад дотуур байрны багш, ажилчидтай ярилцлага хийхэд "...ажлын 8 цагтаа ажилладаггүй тогтмол илүү цагаар ажилладаг. Учир нь хүүхэд хамгаалал, сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг хичээлийн бус цагаар төлөвлөж зохион байгуулдагтай холбоотойгоор оройн цагаар, эсхүл амралтын өдрүүдэд ажилладаг. Гэвч удирдлагын зүгээс илүү цаг, үр дүнгийн урамшуулал, нэмэгдэл олгодоггүй ..." гэх тайлбар өгсөн.

2. Ерөнхий боловсролын Нэгдүгээр сургуулийн нэгдүгээр /хойд/ дотуур байранд хийх засвар үйлчилгээний төлөвлөгөөг сургуулийн захирлаар батлуулан гаргасан боловч шаардагдах төсвийн зардлыг хаанаас шийдвэрлэх талаар тусгаагүй байна. Энэ талаар байрны багш болон жижүүрээс тодруулахад "...бид байрны засвар үйлчилгээ болон тохижилтын ажлыг өөрийн цалин, сурагчдын ар гэр, төгсөгчдийн дэмжлэгээр хийдэг", тус сургуулийн хоёрдугаар дотуур байрны багштай ярилцлага хийхэд "багшийн өрөөний ханын обойг өөрийн цалингаар шинэчилсэн, 2020 онд 200 гаруй мянган төгрөг, 2021 онд 50 гаруй мянган төгрөгийг засварын ажилд зарцуулсан" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн.

Нэгдүгээр дотуур байрны өрөө, хүүхэд хөгжлийн өрөө, ариун цэврийн өрөөний хана, таазны зарим хэсгийн шавардлага хагарч, хуурсан, цонхнууд цуурч цацраг үүссэн, цонхны хажуу талын хана мөөгөнцөртсөн, зарим өрөөний гэрэл асдаггүй, өрөөнүүдийн тохижилт муу, угаалтуур хүйтэн устай, Хоёрдугаар дотуур байрны хүүхдийн өрөөний хананы шавар, шохой хууларч унасан, зарим цонх цуурсан, дотор орчны гэрэлтүүлэг муу, байрны 00-ын өрөөнд бие засах боломжгүй учир гаднах модон жорлонд сурагчид бие засдаг, угаалтуур хүйтэн устай, дотуур байранд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдээгүй, бага насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан угаалтуур, шүршүүр байхгүй, алжаал тайлах өрөө тасалгаагүй, сурагчдын өрөөний таазаар дулааны шугам, сүлжээг ил байрлуулсан зэрэг нь сурагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөх нөхцөл бүрдсэн байна.

3. Тус сургуулийн зүгээс дотуур байрны үйл ажиллагаатай холбоотойгоор эцэг, эх сурагчдын төлөөллөөс санал асуулга авч хэвшсэн нь сайшаалтай боловч судалгааны үр дүнгээр авсан арга хэмжээ тодорхойгүй байна. Тухайлбал, Нэгдүгээр байрны сурагчдаас 2022 онд сэтгэл ханамжийн судалгааг 2 удаа авсан бөгөөд уг санал асуулгад "...байрны жижүүр хүүхдүүдийг хэл амаар доромжилж, биед нь халддаг, мөн хоолны порц, амт чанар муу, байр хүйтэн, халаалт муу, сургалт хүмүүжлийн ажил хангалтгүй байдаг", Хоёрдугаар байрны 49 сурагчдаас авсан санал асуулгад"...хоолны цэс өөрчлөх, хоолны порц, амт чанарт анхаарах, тасагтаа хоол цай хийх боломжийг бүрдүүлж өгөх, дотуур байранд усанд орох нөхцөлийг бүрдүүлэх, угаалгын машины тоог нэмэгдүүлэх", мөн Комисс дээрх нөхцөл байдалтай холбоотойгоор нэг, хоёрдугаар байрны сурагчдын эцэг эх, асран хамгаалагчийн төлөөлөл 38 иргэнтэй утсаар холбогдон ярилцахад "...зарим өрөө, тасалгаа хүйтэн, хоолны амт чанар муу, цонхоор салхи сийгдэг, үе тэнгийн дээрэлхэлт гардаг" гэх зэрэг саналуудыг тус тус өгсөн. Энэ нь хүүхдийг хамгаалах, хөгжүүлэх чиглэлээр хууль тогтоомжид заасан эрх үүргээ хэрэгжүүлээгүй, мөн захиргаанаас зохистой арга хэмжээ авааагүйг харуулж байна.

Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцын 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн b "...дунд боловсролын олон хэлбэр, түүний дотор ерөнхий болон мэргэжлийн боловсролыг хүүхэд бүрд хүртээмжтэй болгох, хөгжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн тусламж үзүүлэх буюу үнэ төлбөргүй боловсрол олгох", мөн зүйлийн 2 дах хэсэгт "Оролцогч улсууд сургуулийн дэг журмыг дэмжих үүднээс хүүхдийн нэр төрд хүндэтгэлтэйгээр хандуулах бүхий л арга хэмжээг энэхүү Конвенцид нийцүүлэн авна" гэж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11-т "...хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална", Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д "Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодын шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй", мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2-т "Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах...эрхтэй", мөн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.2-т "хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах; Боловсролын тухай хуулийн 28^1 дугаар зүйлийн $28^1.1.3$-т "багш, суралцагчийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, шагнаж урамшуулах, нийгмийн баталгааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх", мөн зүйлийн $28^1.1.4$-т "боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хяналт-шинжилгээ хийх",

мөн хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.7-д “суралцагчаас хуульд заагаагүй төлбөр, хураамж авахыг хориглоно” гэж тус тус заасан. Мөн сурагчдын дотуур байрны үйл ажиллагаа, орчин нөхцөл, хоолны илчлэг, амьдрах болон ариун цэврийн өрөө, ариутгал, цэвэрлэгээ, галын аюулгүй байдал, соёл хүмүүжлийн арга хэмжээнд баримтлах шаардлагыг Монгол Улсын стандарт MNS 6781:2019 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага” стандарт, MNS 6782:2019 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал.Ерөнхий шаардлага” стандарт”, MNS 6890:2020 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ.Ерөнхий шаардлага”-д тус тус заажээ.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд Монгол Улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, түүнд нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоор баталгаажсан хүүхдийн эрх зөрчигдөх нөхцөл байдал бүрдсэн байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчдын дотуур байрыг их засварт оруулах, Нэгдүгээр сургуулийн дотуур байрны дулааныг шийдвэрлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг хангах, засвар хийгдэх хүртэлх хугацаанд суралцагчдын амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээг дотоод нөөц боломжид тулгуурлан нэн даруй шийдвэрлэх;
2. Дотуур байранд амьдрах оюутны хоногийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлэх;
3. Ариун цэврийн болон усанд орох өрөөний тохижилт, орчин нөхцөл, сантехникийн угсралт, дотуур байрны дулаан, ил задгай байрлуулсан цахилгааны монтаж болон дулааны шугам сүлжээг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандартын шаардлагад нийцүүлэх арга хэмжээ авах;
4. Дотуур байрны багш, ажиллагсдад хүний эрх, ялангуяа хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын бодлого, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, хувийн нууцтай байх болон хүнлэг бус хэрцгий харьцаа, нэр төрийг нь доромжлон шийтгэхээс ангид байх эрхийн агуулга, ач холбогдлын талаар мэдлэг олгох сургалтын төлөвлөгөө, боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
5. Сургалтын орчин, сургууль болон дотуур байранд хүчирхийллийн бүх хэлбэр, аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлт нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх болон дотуур байранд зохион явуулах соёл хүмүүжлийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлоготой уялдуулан боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах;
6. Дотуур байранд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн амьдрах, сурч хөгжих орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, гадна, дотор орчны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд хөгжлийн болон хичээл давтах өрөө, номын санд засвар үйлчилгээг хийж хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх;
7. Дотуур байрны багш, ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, илүү цаг, ур чадварын нэмэгдэл, амралтын цагийг Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийг нэг мөр хэрэгжүүлэх;
8. Ямар ч тохиолдолд дотуур байрны засвар, тохижилт үйлчилгээнд суралцагч болон багш ажилтнаас хандив тусламж авах, мөнгөн хуримтлал үүсгэхгүй байхыг хориглосон заалтыг холбогдох дүрэм журамд тусгаж, хэрэгжилтийг хангах;
9. Дотуур байранд хяналтын камер ажиллуулах, ашиглах, хадгалах журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулж мөрдөх;
10. Комиссын хяналт шалгалтад хамрагдаагүй бусад сургуулийн дотуур байранд хяналт шалгалт хийж, хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 40 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгах ажлыг 2023 онд орон нутгийн томилолтын хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа болно.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД